P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dody Pratama;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun/23 Mei 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pimpinan Gg. Gelora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Jaga Malam;

Terdakwa Dody Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Pratama bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Dody Pratama pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di di Jalan Pimpinan Gg. Gelora, Kel. Sei Kera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hilir, Kec. Medan Perjuangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri dilapangan kosong yang terletak di Jalan Pimpinan Gg. Gelora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan, datang seorang laki-laki sabu-sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa ingin memberikan sabu-sabu kepada laki-laki tersebut kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh laki-laki tersebut dan digeledah dan ditemukan 2 (dua) plastik klip sabu-sabu dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Sat Resnarkoba;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 1086/01.37.00/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Elvi Kompu Sunggu NIK. P. 78033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan/pemeriksaan/penaksiran barang berupa: 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) garam yang ditemukan dari Dody Pratama, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.: 7498/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Dody Pratama adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Dody Pratama pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di di Jalan Pimpinan Gg. Gelora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri dilapangan kosong yang terletak di Jalan Pimpinan Gg. Gelora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan, datang seorang laki-laki sabu-sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa ingin memberikan sabu-sabu kepada laki-laki tersebut kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh laki-laki tersebut dan digeledah dan ditemukan 2 (dua) plastik klip sabu-sabu dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Sat Resnarkoba;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 1086/ 01.37.00/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Elvi Kompu Sunggu NIK. P. 78033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan/pemeriksaan/penaksiran barang berupa: 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) garam yang ditemukan dari Dody Pratama, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 7498/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Dody Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Hendro Kuswoyo,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi serta rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Dody Pratama yang sering menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Pimpinan Gg. Gelora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan. Sehubungan dengan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi serta rekan Saksi melakukan penindakan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dody Pratama;
- Bahwa selanjutnya Saksi serta rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **A.M. Tarigan,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi serta rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Dody Pratama yang sering menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Pimpinan Gg. Gelora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan. Sehubungan dengan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi serta rekan Saksi melakukan penindakan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dody Pratama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Saksi serta rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Pimpinan Gg. Dora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual sabu-sabu kepada petugas Kepolisian yang sedang menyamar selaku pembeli;
- Bahwa adapun Polisi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu sudah sekitar 3 bulan, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 gramnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Agus pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Perjuangan sebanyak 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Pimpinan Gg. Dora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Perjuangan, Kota Medan karena menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada petugas Kepolisian yang sedang menyamar selaku pembeli;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 3 bulan, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkotika tersebut adalah sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.: 7498/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., dan. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditunjukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Dody Pratama. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi serta Rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Dody Pratama yang sering menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Pimpinan Gg. Gelora, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan, sehubungan dengan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi serta rekan Saksi melakukan penindakan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdawka Dody Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi serta rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Dody Pratama dimana dari tangan kiri Terdakwa Dody Pratama Saksi serta teman Saksi menemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu serta uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7498/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Dody Pratama tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah , S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eridawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)